

1503065-81.2021.8.26.0554

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de

Ocorrência - 2007921/2021 - 3º Distrito Policial de Santo André, 15591722/2021 - 3º

Distrito Policial de Santo André, 2014685/2020 - 3º Distrito Policial de Santo

André, 2007921 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 2014685/20/020 - 03º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SANTO ANDRÉ

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03 - Santo André-SP - CEP 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503065-81.2021.8.26.0554

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de

Ocorrência - 2007921/2021 - 3º Distrito Policial de Santo André, 15591722/2021 - 3º

Distrito Policial de Santo André, 2014685/2020 - 3º Distrito Policial de Santo

André, 2007921 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 2014685/20/020 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor :

Justiça Pública

Réu:

Júlio César José dos Santos Mesquita

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Júlio César José dos Santos Mesquita, qualificado nos autos, como incurso no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal, porque no dia 26 de dezembro de 2020, por volta das 18h55min, na Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra, nº 27, Parque Gerassim nesta cidade e comarca, agindo em concurso e unidade de desígnios com Samuel Pinheiro Ferreira, subtraíram, para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, um celular Samsung/Galaxy A21S, a quantia de R\$ 720,00, 10 barras de chocolate, pertencentes a Sandoval Alves Pereira.

Eis a descrição dos fatos contida na denúncia: apurou-se que o denunciado e Samuel se aproximaram do estabelecimento comercial pertencente à vítima utilizando o

veículo automotor Hyundai/HB20, com o emplacamento coberto. O veículo foi estacionado em frente ao estabelecimento comercial da vítima e o denunciado JÚLIO permaneceu em seu interior, visando facilitar a fuga. Enquanto isso, SAMUEL ingressou no estabelecimento comercial e anunciou o roubo, mediante emprego de arma de fogo. Em seguida, o denunciado SAMUEL subtraiu o celular Samsung/Galaxy A21s, a quantia de R\$720,00 e 10 barras de chocolate da vítima e ingressou no veículo automotor na companhia do denunciado JÚLIO. Os denunciados fugiram na posse dos bens subtraídos. A conduta dos denunciados foi gravada por meio de câmera de monitoramento do estabelecimento comercial e a vítima os reconheceu por meio fotográfico.

A denúncia foi recebida 10/01/2022 (fls.96/98), o réu foi citado (fls.119.), apresentou resposta à acusação (fls.123/124) sendo indeferida a absolvição sumária (fls. 127/128)

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidos a vítima, testemunha e em seguida, o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais, oralmente.

É o que basta relatar.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia.

Não há preliminares a apreciar. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

Como se vê, a totalidade da prova oral colhida em juízo é frágil.

A vítima, em juízo, não reconheceu o acusado. Disse que no dia dos estava fechando o estabelecimento quando o veículo HB 20, com placa coberta, da cor grafite. Um indivíduo lhe abordou com arma e mandou colocar as mãos no balcão e disse que se reagisse o mataria. Pegou o dinheiro do local e colocou em uma sacola. Na saída, ele pegou as barras de chocolate. Nada foi recuperado. Afirmo que não se recorda quanto depois realizou o reconhecimento foto. Na Delegacia, o reconhecimento foi realizado por foto.

A testemunha Rafael não se recorda dos fatos. E recorda-se apenas que fez uma certidão a respeito das imagens. Nas imagens, é possível ver apenas o agente que ingressou no estabelecimento.

O réu, em seu interrogatório, negou a prática dos fatos e disse que não conhece o estabelecimento da vítima e Samuel.

Diante disso, a única prova que une o acusado ao delito de roubo é o reconhecimento fotográfico ocorrido na Delegacia Policia.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, por si só, não pode servir como base para o decreto condenatório, na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça;"

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE FOTOGRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O reconhecimento fotográfico realizado em solo policial é material probante a ser considerado para efeitos de comprovação da autoria do delito, desde que corroborado por outros elementos de prova colhidos em juízo sob a luz do contraditório e da ampla defesa. 2. No caso em tela, a única vítima realizou reconhecimento fotográfico em solo policial e, em juízo, afirmou que "por estar esquecido não reconhecia imediatamente na fotografia [...], entretanto confirma tê-lo reconhecido perante a autoridade policial". 3. Ausente, portanto, qualquer outro elemento probatório - somente o reconhecimento fotográfico realizado em solo policial e insuficientemente corroborado em juízo -, de rigor a absolvição do agravado por insuficiência de provas. 4. Agravo regimental desprovido". (STJ, AgRg no HC 469.563/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe21/11/2019).

Diante de tal quadro, levando-se em conta a carência probatória, impõe-se a absolvição no caso em tela. Como é cediço, em casos de dúvida, de provas colidentes ou de insuficiência probatória, o respeito à máxima da presunção de inocência impõe a absolvição do acusado como medida de justiça.

Sobre a presunção de inocência, ensina-nos Aury Lopes Jr. (Direito Processual Penal

e sua conformidade constitucional, vol I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p.178/19): ...é princípio fundamental de civilidade, fruto de uma opção garantista a favor da tutela da imunidade dos inocentes, ainda que para isso tenhasse que pagar o preço da impunidade de algum culpável. Isso porque, ao corpo social, lhe basta que os culpados sejam geralmente punidos, pois o maior interesse é que todos os inocentes, sem exceção, estejam protegidos. Se é verdade que os cidadãos estão ameaçados pelos delitos, também o estão pelas penas arbitrárias, fazendo com que a presunção de inocência não seja apenas uma garantia de liberdade e de verdade, senão também uma garantia de segurança (ou de defesa social), enquanto segurança oferecida pelo Estado de Direito e que se expressa na confiança dos cidadãos na Justiça. É uma justiça que se oferece ao arbítrio punitivo.

Logo, mesmo que implique a absolvição de um culpado, a presunção da inocência deve ser integralmente aplicada quando nos autos não subsiste a certeza indispensável à prolação de um decreto condenatório, sendo certo que muito mais grave e deletério a um Estado Democrático de Direito do que soltar um culpado é impor a um inocente uma condenação penal e submetê-lo aos rigores e amarguras de uma pena privativa de liberdade. A responsabilidade penal deve estar estreme de dúvidas e não pode ser atribuída a um sujeito de maneira precipitada. É preciso que as provas carreadas aos autos demonstrem de forma inequívoca que o acusado foi do crime, de maneira que seja possível lhe imputar a prática do delito, o que não ocorreu no caso em questão. Fato é que, sem a taxatividade própria do direito penal, impossível exarar decreto condenatório, até mesmo porque: "O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir condenação" (Ac. un. da 5a. Câ., de 19-7-77, na Ap. n. 162.055, de Jaú, rel. GOULART SOBRINHO, ref. por Azevedo Franceschini, in Jurisprudência Penal e Processual Penal, vol. 8, pág. 313).

Por fim, ressalta-se ainda que o réu negou a prática do crime de roubo descrito na denúncia e nada de ilícito foi apreendido em seu poder, de modo que, diante da dúvida imposta, a absolvição é medida de rigor.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação e ABSOLVO o acusado, qualificado nos autos, da acusação de infração ao artigo 157, §2º, II c.c. §2º-A, I do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santo André, 03 de agosto de 2022.

P.R.I.C.

Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA